

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2288/2533	นาง อา รี ย์ ธนะ สาร	โจทก์
	กรมที่ดิน กับพวก	จำเลย
	จำเลยร่วม	จำเลย
	นาย ยงยุทธ นันทกุล	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1299, มาตรา 1336

จำเลยร่วมมิใช่เจ้าของที่ดินและตึกแถวพิพาท การที่จำเลยร่วมโอนขายที่ดินและตึกแถวพิพาทซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ ให้แก่จำเลยที่ 3 ดังนี้จำเลยที่ 3 ผู้รับโอนมิได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินและตึกแถวพิพาทจะถือว่าได้มีการโอนกันตาม ป.พ.พ. มาตรา 1299 ไม่ได้เพราะจำเลยร่วมผู้โอนไม่ใช่เจ้าของ และจำเลยที่ 3 จะยกเอาเหตุที่ได้รับโอนโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตขึ้นต่อสู้โจทก์ผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหาได้ไม่ โจทก์มีสิทธิติดตามเอาที่ดินและตึกแถวพิพาทของโจทก์คืนได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 1336.

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่าจำเลยที่ 1 เป็นกรมในรัฐบาล มีมีจำเลยที่ 2 เป็นข้าราชการในสังกัดของจำเลยที่ 1 มีตำแหน่งเป็นเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี มีอำนาจหน้าที่ในการจดทะเบียนนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดินในเขตธนบุรี โจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดเลขที่ 18347 ตำบลวัดท่าพระ(เกาะท่าพระ) อำเภอบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร พร้อมตึกแถวสองชั้นครึ่งเลขที่

117/234 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2523 นายยงยุทธ นันทกุล ได้ใช้หนังสือมอบอำนาจปลอมไปแสดงต่อเจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี ทำสัญญาขายที่ดินและตึกแถวดังกล่าวของโจทก์ให้แก่จำเลยที่ 3 โดยโจทก์ไม่เคยมอบอำนาจให้ผู้หนึ่งผู้ใดทำสัญญาขายที่ดินและตึกแถวของโจทก์ เจ้าพนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขานบุรี ได้จดทะเบียนนิติกรรมซื้อขายที่ดินและตึกแถวดังกล่าว โดยไม่ตรวจสอบลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ถูกต้องเสียก่อน และจำเลยที่ 3 ได้เข้าครอบครองทำประโยชน์ในที่ดินและตึกแถวดังกล่าวตั้งแต่วันทำสัญญา ทำให้โจทก์เสียหายขอให้จำเลยทั้งสามเพิกถอนสัญญาซื้อขายที่ดินและตึกแถวให้โจทก์กลับเป็นผู้มีชื่อถือกรรมสิทธิ์แต่ผู้เดียว หากจำเลยทั้งสามไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลเป็นการแสดงเจตนาแทนให้จำเลยที่ 3 ส่งมอบโฉนดที่ดินและที่ดินพร้อมด้วยตึกแถวพิพาทคืนแก่โจทก์ในสภาพที่เรียกร้อย และให้จำเลยทั้งสามร่วมกันใช้เงิน 80,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ และใช้ค่าเสียหายอีกเดือนละ 5,000 บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยที่ 3 จะส่งมอบโฉนดที่ดินและที่ดินพร้อมทั้งตึกแถวพิพาทแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และจำเลยที่ 2 ให้การว่า เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2523 โจทก์ได้มอบอำนาจให้นายยงยุทธ นันทกุล บุตรของโจทก์ทำนิติกรรมโอนขายที่ดินและตึกแถวพิพาท จำเลยทั้งสองมิได้ทำละเมิดต่อโจทก์ เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ได้ตรวจสอบลายมือชื่อโจทก์ในหนังสือมอบอำนาจเปรียบเทียบกับในหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินซึ่งโจทก์เคยลงลายมือชื่อเป็นผู้ซื้อแล้ว และได้ตรวจดูบัตรประจำตัวประชาชนของโจทก์ถูกต้องตรงกันแล้ว เจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 จึงได้ทำสัญญาซื้อขายที่ดินและตึกแถวพิพาทให้จำเลยที่ 2 ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำสัญญาซื้อขายรายนี้เพราะขณะทำนิติกรรมจำเลยที่ 2 ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี ค่าเสียหาย

หลังไม่เกินเดือนละ 500 บาท ส่วนค่าเสียหายก่อนฟ้องรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 14,000 บาท

จำเลยที่ 3 ให้การว่า เมื่อต้นปี 2523 จำเลยที่ 3 ตกลงซื้อขายที่ดินและตึกแถวพิพาทกับนายยงยุทธ นันทกุล ซึ่งเป็นบุตรโจทก์ในราคา 235,000 บาท และในวันที่ 13 มีนาคม 2523 โจทก์ได้มอบอำนาจให้นายยงยุทธไปจดทะเบียนโอนขายที่ดินและตึกแถวพิพาทให้แก่จำเลยที่ 3 แต่เจ้าพนักงานที่ดินไม่ยอมจดทะเบียนให้ เพราะหนังสือมอบอำนาจของโจทก์มีการตกเติมไม่เรียบร้อย ในวันที่ 17 มีนาคม 2523 ถึงวันนัด นายยงยุทธได้นำหนังสือมอบอำนาจของโจทก์ลงวันที่ 14 มีนาคม 2523 พร้อมด้วยโฉนดที่ดินมายื่นคำขอจดทะเบียนโอนขายที่ดินและตึกแถวพิพาทให้แก่จำเลยที่ 3 เจ้าพนักงานที่ดินได้ตรวจสอบลายมือชื่อโจทก์แล้ว เห็นว่าถูกต้องจึงได้จดทะเบียนให้ และจำเลยที่ 3 ได้ชำระราคา 235,000 บาท ให้แก่นายยงยุทธแล้ว ค่าเสียหายไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท

ศาลชั้นต้นเรียกนายยงยุทธ นันทกุล เข้ามาเป็นจำเลยร่วมตามคำขอของจำเลยที่ 3

จำเลยร่วมขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนนิติกรรมการขายที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่ 18347 ตำบลวัดท่าพระ (เกาะท่าพระ) อำเภอบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร พร้อมตึกแถวสองชั้นครึ่ง เลขที่ 117/234 ซึ่งปลูกสร้างในที่ดินระหว่างโจทก์และจำเลยที่ 3 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2523 ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข 1 เสีย โดยให้จำเลยที่ 1 ดำเนินการจดทะเบียนเพิกถอนโอนกลับเป็นชื่อโจทก์เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ตามเดิม หากการจดทะเบียนเพิกถอนไม่สามารถกระทำได้ด้วยประการใด ๆ ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของผู้ที่ต้องแสดงเจตนาเกี่ยวกับการจดทะเบียนเพิก

ถอนนั้น ให้จำเลยที่ 3 ส่งมอบโฉนดที่ดินพร้อมที่ดินและตึกแถวพิพาทคืนแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อยและให้จำเลยร่วมใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เดือนละ 1,000 บาทพร้อมด้วยดอกเบี้ย ค่าขออื่นของโจทก์นอกจากนี้ให้ยกเสีย

จำเลยที่ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อที่จำเลยที่ 3 ฎีกาว่าลายมือชื่อผู้มอบอำนาจในหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 14 มีนาคม 2523 เอกสารหมายเลข จ. 1 เป็นลายมือชื่ออันแท้จริงของโจทก์ ฉะนั้นการที่จำเลยร่วมซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวจดทะเบียนโอนขายที่ดินและตึกแถวพิพาทให้แก่จำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 ผู้รับโอนจึงได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินและตึกแถวพิพาทนั้น...พยานหลักฐานโจทก์มีน้ำหนักยิ่งกว่าพยานหลักฐานจำเลยที่ 3 จึงฟังได้ว่า ลายมือชื่อผู้มอบอำนาจในหนังสือมอบอำนาจเอกสารหมายเลข จ. 1 มิใช่ลายมือชื่ออันแท้จริงของโจทก์ ฉะนั้นการที่จำเลยร่วมซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจตามหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวโอนขายที่ดินและตึกแถวพิพาทให้แก่จำเลยที่ 3 จำเลยที่ 3 ผู้รับโอนจึงมิได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินและตึกแถวพิพาท และการที่จำเลยร่วมโอนขายที่ดินและตึกแถวพิพาทซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ให้แก่จำเลยที่ 3 ไป ก็จะต้องว่าได้มีการโอนกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 ไม่ได้เพราะจำเลยร่วมผู้โอนไม่ใช่เจ้าของ จำเลยที่ 3 จึงยกเอาเหตุที่ได้รับโอนโดยเสียค่าตอบแทนและโดยสุจริตขึ้นต่อสู้โจทก์ผู้เป็นเจ้าของที่แท้จริงหาได้ไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์มีสิทธิติดตามเอาที่ดินและตึกแถวพิพาทของโจทก์คืนได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1336 ..."

พิพากษายืน

(พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-อากาศ บำรุงชีพ-อุดม เฟื่องฟุ้ง)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>